



**ECONOMIA
LEGAL**

ASSINE A NEWSLETTER



🏠 Início > Tributos > Direto da Corte



Direto da Corte PRO

STJ: vista suspende discussão sobre amortização de ágio com empresa-veículo

Equipe JOTA PRO Tributos

10/02/2026 | 19:42

Destaques no STJ

- [Ágio](#) e empresa-veículo
- Ágio [interno](#)
- [PIS/Cofins](#) sobre alimentos
- Compensação de [CSLL](#)
- Multa de [mora](#)

Destaques no STF

- [PIS/Cofins](#) sobre reservas
- Dividendos [isentos](#)



Colegiado : 2ª Turma

Processo : [REsp 2086144/PE](#)

Partes : Fazenda Nacional x Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos S/A

Relator : Marco Aurélio Bellizze

O ministro-presidente da 2ª Turma, Teodoro Silva Santos, pediu vista e suspendeu a análise sobre a possibilidade de amortização de ágio para apuração da base de

cálculo do IRPJ e da CSLL em operação de incorporação de empresa. Antes disso, o relator, ministro Marco Aurélio Bellizze, votou para determinar o retorno dos autos à origem para esclarecimento de questões fáticas.

No caso concreto, a Britvic Brasil Holdings (BBH), da Inglaterra, adquiriu a Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos SA (EBBA) por R\$ 345 milhões. Posteriormente, a EBBA incorporou a companhia inglesa e impetrou mandado de segurança preventivo a fim de evitar um possível afastamento futuro de amortização de ágio, obtendo decisão favorável no Tribunal Federal da 5ª Região (TRF5).

A Fazenda recorreu da decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para o fisco, a BBH caracteriza-se como uma “empresa-veículo”, criada exclusivamente para viabilizar uma operação artificial cujo objetivo seria apenas o de gerar o ágio.

“A Fazenda não entende ser razoável interpretação que permita a utilização de quaisquer empresas veículo nas operações relativas ao tratamento tributário do ágio ou da mais-valia”, afirmou o procurador Leonardo Leão Lamb durante sustentação oral.

Já a EBBA defende que o caso não trata de ágio interno, visto que a operação foi feita entre empresas cujos sócios sequer se conheciam. Ainda, que a BBH existiu por quase cinco anos, com sede física e folha de pagamentos, afastando o argumento de que foi criada somente para gerar o ágio.

“Esse grupo não tinha qualquer relação com a família, são partes não relacionadas, fizeram uma negociação real, fizeram uma auditoria respeitada, a KPMG, para avaliar o valor desse ágio, e foi feita a operação”, disse o advogado Eric Casimiro, do escritório Eliana Calmon Advocacia e Consultoria.

Em seu voto, Bellizze pontuou que “não há ilicitude na mera utilização de empresa-veículo para fins de amortização fiscal do ágio e da mais-valia”, ressalvada comprovação que houve dolo, fraude ou simulação.

Contudo, afirmou que o acórdão do TRF5 demonstra-se insuficiente para concluir se as operações foram realizadas entre partes dependentes ou não, “pois ora aponta parcial coincidência entre o quadro diretivo das empresas, ora afasta a coincidência entre os quadros societários das empresas estrangeiras e nacionais envolvidas nas operações, mas sem precisar se a parcial coincidência ou a não correspondência eram anteriores ou posteriores à aquisição da participação societária com ágio e mais-valia”.

Sobre este ponto, ao **JOTA**, Casimiro explicou que houve diretores da BBH que permaneceram na EBBA, mas que não havia sócios em comum entre as duas empresas.

STJ não conhece recurso e mantém negativa de amortização de ágio interno

Colegiado : 2ª Turma

Processo : [REsp 1808639/SP](#)

Partes : Viação Cometa S.A. x Fazenda Nacional

Relator : Marco Aurélio Bellizze

Por unanimidade, a 2ª Turma do STJ manteve decisão do tribunal de origem que negou o direito à amortização de ágio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL por entender que a operação foi feita dentro de um mesmo grupo econômico. O colegiado não adentrou no mérito do caso sob o argumento de que exigiria

reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do tribunal.

O acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) detalha que 99% das ações da Viação Cometa S.A foram adquiridas pela Cometapar, que depois foi incorporada pela própria Viação Cometa. Para os integrantes do tribunal, porém, a operação é vedada por normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em sustentação oral, a advogada do contribuinte, Priscila Faricelli de Mendonça, defendeu que a incorporação foi feita em 2009, anos antes da sanção da Lei 12.973/2014, que impediu o direito à amortização de ágio interno.

Já a Fazenda, representada pela procuradora Juliana Faria Santiago, pediu pelo não conhecimento do recurso. No mérito, argumentou que o ágio interno se mostra “ilegal no contexto de um planejamento tributário abusivo” mesmo se anterior à vigência da lei de 2014. Ao **JOTA**, afirmou que a operação foi avaliada em R\$ 23 milhões à época.

No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), a 1ª Turma da Câmara Superior **negou, por voto de qualidade**, a amortização de ágio gerado antes da Lei 12.973, em julgamento de novembro de 2025. Foi a primeira vez que a matéria passou pela Câmara Superior com composição completa de 10 conselheiros, incluindo o presidente do Carf, Carlos Higino, e da vice, Semíramis de Oliveira Duro.

STJ analisa alíquota zero de PIS/Cofins para ervilha, lentilha e grão-de-bico

Colegiado : 1ª Turma

Processo : **REsp 1822067/RS**

Partes : Frohlich S/A Indústria e Comércio de Cereais x Fazenda Nacional

Relator : Paulo Sérgio Domingues

Pedido de vista do ministro Gurgel de Faria pausou o julgamento na 1ª Turma sobre o direito à alíquota zero de PIS/Cofins em operações de importação e venda de produtos como ervilha seca partida, lentilha e grão-de-bico no mercado interno. O ministro relator, Paulo Sérgio Domingues, votou para não analisar o mérito da questão por entender que há ausência de fundamentação no acórdão recorrido.

O caso envolve a empresa Frolic S.A. Indústria e Comércio de Cereais, que questiona decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que negou a fruição do benefício fiscal.

Em sustentação oral, o advogado da contribuinte, Daniel Francisco Mitidiero, defendeu que os produtos citados são considerados hortícolas, qualificáveis para alcançar o benefício de acordo com o Capítulo 7 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) na Tabela de incidência do Imposto sobre produtos Industrializados (Tipi). Ainda, que é criada uma situação de desigualdade com outras empresas que desfrutam da alíquota zero.

“A Receita Federal, em uma consulta formulada pela Frohlich, respondeu que era evidente, que era incontroverso o regime da alíquota zero. A Frohlich resolveu propor uma ação declaratória porque quando ela importava esses insumos do Canadá e da Argentina ia para o canal vermelho, e lá na aduana exigiam o PIS/Cofins, mesmo com a posição da Receita”, relatou Mitidiero.

O relator aplicou ao caso a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), que inadmite recurso extraordinário “quando a decisão recorrida assenta em mais de

um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.

“O tribunal utilizou como fundamentação diversos tópicos, dentre eles dizendo que no capítulo 7 não estão apenas produtos hortícolas, mas o recurso não se insurge contra este fundamento, limitando-se a afirmar que os produtos estão inclusos no capítulo 7º e que não há limitação ao benefício fiscal pela posição”, justificou Domingues.

STJ mantém rejeição à compensação de CSLL a concessionárias de energia

Colegiado : 1ª Turma

Processo : [**REsp 1861509/RJ**](#)

Partes : Abradee - Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica X Fazenda Nacional

Relator : Paulo Sérgio Domingues

A 1ª Turma decidiu manter a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) que não reconheceu a compensação de créditos de CSLL feita pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) contra débitos do tributo. O entendimento, desfavorável à contribuinte, foi unânime no colegiado.

A Abradee sustentou que houve falhas no procedimento que impediram a demonstração da origem do crédito, alegando violação ao devido processo legal.

A entidade alega que era isenta da CSLL até 2003, mas que perdeu o benefício a partir do momento em que passou a remunerar seus diretores e, assim, começou a recolher o tributo. No início, fez o cumprimento da obrigação acessória através de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), onde registrou um valor maior. Depois, verificou um débito de CSLL, dando origem a um crédito de indébito tributário. Esse crédito foi então compensado com débitos da CSLL do primeiro e segundo trimestres dos anos seguintes – o que foi rejeitado pela Fazenda, que cobrou os valores judicialmente.

Em voto, Domingues também destacou que a decisão administrativa que não homologou a compensação não poderia ser tratada como fato novo e que, por isso, a tentativa de rediscutir o tema no STJ demandaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7.

“A compensação indeferida na esfera administrativa não pode ser deduzida como matéria de defesa nos embargos da execução fiscal”, afirmou.

Multa de mora cessa com pagamento da 1ª parcela de parcelamento, define STJ

Colegiado : 1ª Turma

Processo : [**REsp 1857783/SP**](#)

Partes : Fazenda Nacional x Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – Usiminas

Relator : Paulo Sérgio Domingues

O STJ definiu, por unanimidade, que a cobrança da multa de mora deve cessar a partir da data em que o contribuinte paga a primeira parcela do parcelamento tributário. Com isso, prevaleceu o entendimento favorável ao contribuinte, afastando a tese da Fazenda Nacional, que defendia que o termo final da multa deveria ser a data do deferimento do pedido de parcelamento pela administração

tributária.

O julgamento foi iniciado em novembro de 2025, mas estava suspenso por pedido de vista do ministro Gurgel de Faria, que acompanhou o relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, nesta terça-feira (10/2)

Domingues explicou, em sessão anterior, que o artigo 151, parágrafo 6º, do Código Tributário Nacional (CTN) afirma que o parcelamento é causa da suspensão do crédito tributário e que o “termo final para cobrança da multa deve ser a data na qual o contribuinte inicia o pagamento do valor devido, data essa na qual deixa de ser inadimplente com o fisco”. Usou como base a Lei 9.430/96, que dispõe sobre a legislação tributária federal.



STF julgará incidência de PIS/Cofins sobre receitas de reservas técnicas de seguradoras

Tipo de julgamento : virtual

Processos : RE 1479774 ([Tema 1309](#))

Partes : Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A x União

Relator : Luiz Fux

O Supremo Tribunal Federal (STF) discutirá, em plenário virtual, a constitucionalidade da incidência do PIS e da Cofins sobre as reservas técnicas de seguradoras — como são chamados os investimentos obrigatórios que seguradoras e resseguradoras devem manter como garantia de que podem arcar com eventuais pagamentos aos segurados. O caso será debatido sob repercussão geral de 13 a 24 de fevereiro.

Em setembro de 2024, o relator, ministro Luiz Fux, suspendeu, via liminar, a incidência dos tributos sobre os valores até o julgamento do mérito. A medida foi referendada por unanimidade em fevereiro de 2025 pela 1ª Turma do Tribunal.

A decisão atendeu ao pedido das seguradoras Mapfre Seguros Gerais S/A, Companhia de Seguros Aliança do Brasil, Aliança do Brasil Seguros S/A e Mapfre Vida S/A, que alegam um dispêndio de R\$ 73,6 milhões de PIS/Cofins sobre as receitas financeiras de suas reservas técnicas. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 estimou um impacto de R\$ 5,3 bilhões em caso de perda à União.

Nesta segunda-feira (9/2), integrantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) realizaram uma reunião com o ministro Cristiano Zanin sobre o caso. Participaram da conversa o subprocurador-Geral Substituto Fabrício Da Soller, o coordenador geral no STF Euclides Sigoli Júnior e a procuradora Amanda Geracy. Representantes dos contribuintes também têm despachado com ministros sobre o tema.

Corte decide se referenda prazo de aprovação para distribuição de

dividendos isentos

Tipo de julgamento : virtual

Processos : [ADIs 7912](#), [7914](#) e [7917](#)

Partes : Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) x Presidente da República

Relator : Nunes Marques

Também entre 13 a 24 de fevereiro, os ministros avaliam se referendam a decisão de Nunes Marques que prorrogou para 31 de janeiro de 2026 o prazo para a aprovação de dividendos sem a incidência de Imposto de Renda (IR). A Lei 15.270/25 prevê a isenção aos lucros apurados até o fim de 2025, porém, pela sua redação original, determina a aprovação da distribuição até 31 de dezembro de 2025.

As regras fazem parte da lei que ampliou a isenção do IR para quem ganha até R\$ 5 mil e que impôs uma tributação mínima aos mais ricos. A norma foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no final de novembro do ano passado.

Ações

A CNI e a CNC acionaram o STF contra trechos específicos sobre o pagamento de dividendos e pediram à Corte a isenção dos lucros gerados até 2025, independentemente das datas de sua deliberação, aprovação, distribuição ou pagamento.

Na avaliação delas, é inconstitucional a imposição de um prazo limite – no caso, 31 de dezembro de 2025 – para a aprovação, pelas empresas, da distribuição de dividendos apurados em exercícios anteriores à lei. A CNC ponderou que antes da nova lei sobre o IR, sociedades anônimas e sociedades limitadas tinham prazo até 30 de abril do exercício seguinte à apuração dos lucros para deliberar sobre a destinação dos resultados. Ainda, contestou a incidência da tributação de lucros e dividendos sobre o valor total, e não sobre o valor que excede o limite de R\$ 50 mil considerado pela lei como de alta renda.

Para as entidades, a formulação trazida pela lei fere o princípio da irretroatividade tributária, uma vez que dividendos acumulados antes da nova lei podem ser tributados. Outra argumentação é que, da forma como a lei está, pode haver bitributação, pois os lucros e os dividendos não distribuídos no prazo previsto serão tributados na nova sistemática.

A CFOAB pediu que as micro e pequenas empresas do Simples Nacional, “principalmente escritórios de advocacia”, não se sujeitem à tributação dos dividendos — o que não foi atendido pela liminar de Nunes Marques. A entidade requereu, ainda, que os dispositivos da Lei 15.270/25 que preveem a necessidade de pagamento de um adicional sobre as altas rendas não sejam aplicados no caso de empresas do regime diferenciado.

Leia mais

- CNJ quer opiniões sobre como melhorar as [execuções fiscais](#)
- Carf permite [crédito de PIS/Cofins](#) sobre royalties de sementes modificadas
- [Regulamentação da reforma](#) deve dispensar consulta pública, avalia Barreirinhas



Katarina Moraes
Repórter

Últimas

DIRETO DO LEGISLATIVO PRO 

Confira as principais movimentações da semana na Saúde

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 15:12

DIRETO DO LEGISLATIVO PRO

2026 começa com indefinição sobre proposta de julgamento judicial de CBS/IBS

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 11:42

MATINAL PRO 

Padilha indica que governo será contrário à quebra de patente do Mounjaro

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Contribuições parafiscais não têm limite de 20 salários, decide STJ

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15



PRO
PODER 

PRO
TRIBUTOS 

PRO
TRABALHISTA 

PRO
SAÚDE 

EDITORIAS 

SOBRE
O
JOTA 

Nossa missão é
empoderar
profissionais
com curadoria
de informações
independentes e
especializadas.